

JUSTEL - Geconsolideerde wetgeving

<http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2022/04/28/2022032058/justel>

Dossiernummer : 2022-04-28/25

Titel

28 APRIL 2022. - Wet houdende boek 5 "Verbintenissen" van het Burgerlijk Wetboek

Bron : JUSTITIE

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 01-07-2022 bladzijde : 54082

Inwerkingtreding : 01-01-2023

Inhoudstafel

[HOOFDSTUK 1.](#) - Inleidende bepaling

Art. 1

[HOOFDSTUK 2.](#) - Inhoud van boek 5 "Verbintenissen" van het nieuwe Burgerlijk Wetboek

Art. 2

[HOOFDSTUK 3.](#) - Wijzigingsbepalingen

[Afdeling I.](#) - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 3-11

[Afdeling II.](#) - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Art. 12-14

[Afdeling III.](#) - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht

Art. 15-25

[Afdeling IV.](#) - Wijzigingen van het oud Burgerlijk Wetboek

Art. 26-28

[Afdeling V.](#) - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek

Art. 29

[Afdeling VI.](#) - Wijziging van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen

Art. 30

[Afdeling VII.](#) - Wijziging van de wet van 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargelden

Art. 31

[Afdeling VIII.](#) - Wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

Art. 32

[Afdeling IX.](#) - Wijziging van de wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke productie

Art. 33

[Afdeling X.](#) - Wijziging van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Art. 34

[Afdeling XI.](#) - Wijziging van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord

Art. 35

[Afdeling XII.](#) - Wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

Art. 36

[Afdeling XIII.](#) - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Art. 37

[Afdeling XIV.](#) - Wijziging van de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen

Art. 38

[Afdeling XV.](#) - Wijzigingen van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten

Art. 39-44

[Afdeling XVI.](#) - Wijzigingen van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

Art. 45-46

[Afdeling XVII.](#) - Wijzigingen van de wet van 3 augustus 2012 betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector

Art. 47-48

[Afdeling XVIII.](#) - Wijziging van de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen

Art. 49

[Afdeling XIX.](#) - Wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen

Art. 50

[Afdeling XX.](#) - Wijzigingen van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

Art. 51-53

[Afdeling XXI.](#) - Wijzigingen van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen

Art. 54-56

[Afdeling XXII.](#) - Wijzigingen van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

Art. 57-59

[Afdeling XXIII.](#) - Wijziging van de wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Art. 60

[Afdeling XXIV.](#) - Wijziging van de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek

Art. 61

[HOOFDSTUK 4.](#) - Opheffingsbepalingen

[Afdeling I.](#) - Opheffingen in het oud Burgerlijk Wetboek

Art. 62

[Afdeling II.](#) - Opheffing in het Gerechtelijk Wetboek

Art. 63

[HOOFDSTUK 5.](#) - Overgangsbepalingen

Art. 64

[HOOFDSTUK 6.](#) - Inwerkingtreding

Art. 65

Tekst

[HOOFDSTUK 1.](#) - Inleidende bepaling

Artikel [1.](#) Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

[HOOFDSTUK 2.](#) - Inhoud van boek 5 "Verbintenissen" van het nieuwe Burgerlijk Wetboek

[Art. 2.](#) Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, ingevoerd bij artikel 2 van de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek, bevat de volgende bepalingen:
(voor boek 5, zie 2022-04-28/27)

[HOOFDSTUK 3.](#) - Wijzigingsbepalingen

[Afdeling I.](#) - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

[Art. 3.](#) In artikel 1334 van het Gerechtelijk Wetboek wordt het cijfer "1244" vervangen door het cijfer "5.201".

[Art. 4.](#) In artikel 1390ter, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 januari 1993 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 december 2009, wordt het cijfer "1690" vervangen door het cijfer "5.183".

[Art. 5.](#) In artikel 1394/20 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 oktober 2015, wordt het woord "strafbedingen" vervangen door het woord "schadebedingen".

[Art. 6.](#) In artikel 1394/21, tweede lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 oktober 2015, wordt het woord "strafbedingen" vervangen door het woord "schadebedingen".

[Art. 7.](#) In artikel 1394/24 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 oktober 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord "strafbeding" vervangen door het woord "schadebeding";
- 2° in paragraaf 4 wordt het woord "strafbedingen" vervangen door het woord "schadebedingen".

[Art. 8.](#) In artikel 1445, tweede lid, van hetzelfde Wetboek wordt het cijfer "1166" vervangen door het cijfer

"5.242".

[Art. 9.](#) In artikel 1539, derde lid, van hetzelfde Wetboek wordt het cijfer "1166" vervangen door het cijfer "5.242".

[Art. 10.](#) In artikel 1675/16bis, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 13 december 2005, wordt het cijfer "1287" vervangen door het cijfer "5.251".

[Art. 11.](#) In artikel 1730, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 februari 2005, wordt het cijfer "1153" vervangen door het cijfer "5.240".

[Afdeling II.](#) - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

[Art. 12.](#) In artikel 1:10, § 1, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt het cijfer "1138" vervangen door het cijfer "5.80".

[Art. 13.](#) In artikel 2:144, derde lid, van hetzelfde Wetboek wordt het cijfer "1166" vervangen door het cijfer "5.242".

[Art. 14.](#) In artikel 4:15, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt het cijfer "1166" vervangen door het cijfer "5.242".

[Afdeling III.](#) - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht

[Art. 15.](#) In artikel VI.7/3, tweede lid, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014, wordt het cijfer "1235" vervangen door het cijfer "5.195".

[Art. 16.](#) In artikel VI.83, 10° en 11°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013, worden de woorden "artikel 1184" vervangen door de woorden "de artikelen 5.90 tot 5.96".

[Art. 17.](#) In artikel VI.91/5, 5°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 april 2019, worden de woorden "artikel 1184" vervangen door de woorden "artikelen 5.90 tot 5.96".

[Art. 18.](#) In artikel VII.106, § 5, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, wordt het cijfer "1254" vervangen door het cijfer "5.210".

[Art. 19.](#) In artikel VII.147/17 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 april 2016, worden de woorden "de artikelen 1250 en 1251" vervangen door de woorden "de artikelen 5.218 tot 5.220".

[Art. 20.](#) In artikel VII.147/22, § 5, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 april 2016, wordt het cijfer "1254" vervangen door het cijfer "5.210".

[Art. 21.](#) In artikel VII.199, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, wordt het woord "strafbedingen" vervangen door het woord "schadebedingen".

[Art. 22.](#) In artikel VII.213, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 april 2016, wordt het woord "strafbedingen" vervangen door het woord "schadebedingen".

[Art. 23.](#) In artikel XX.56, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017, wordt het woord "strafbedingen" vervangen door het woord "schadebedingen".

[Art. 24.](#) In artikel XX.65, § 3, tweede lid van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017, wordt het cijfer "1244" vervangen door het cijfer "5.201".

[Art. 25.](#) In artikel XX.201, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017, wordt het woord "strafbedingen" vervangen door het woord "schadebedingen".

[Afdeling IV.](#) - Wijzigingen van het oud Burgerlijk Wetboek

[Art. 26.](#) In artikel 1475, § 2, eerste lid, 2°, van het oud Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 november 1998 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2018, worden de woorden "de artikelen 1123 en 1124" vervangen door de woorden "de artikelen 5.40 tot 5.41".

[Art. 27.](#) In artikel 60, derde lid, van boek III, titel XVII, van het oud Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2016, worden de woorden "De artikelen 1690, § 1, derde en vierde lid, en 1691" vervangen door de woorden "De artikelen 3.28, § 2, 5.179, derde lid en 5.181, tweede en derde lid".

[Art. 28.](#) In artikel 2244, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 mei 2013, worden de woorden "artikel 1146" vervangen door de woorden "de artikelen 5.231 en 5.233".

[Afdeling V.](#) - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek

[Art. 29.](#) Artikel 4.126 van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 januari 2022, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende:

"§ 3. De griffier van het rechtscollege dat ze heeft uitgesproken, stelt het centraal erfrechtregister in kennis van de in paragraaf 1, 6°, bedoelde vonnissen of arresten.

De griffier van het rechtscollege dat het in het eerste lid bedoelde vonnis of arrest heeft uitgesproken, stelt het centraal erfrechtregister in kennis van elk verzet, elk hoger beroep of elke voorziening tegen dit vonnis of arrest.

De griffier van het rechtscollege dat ze heeft uitgesproken stelt het centraal erfrechtregister in kennis van de rechterlijke beslissingen waarbij een in het eerste lid bedoeld vonnis of arrest wordt vernietigd of hervormd."

[Afdeling VI.](#) - Wijziging van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen

[Art. 30.](#) In artikel 2sexies, § 2, tweede lid, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, ingevoegd bij de wet van 5 december 2017, worden de woorden "Artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek is" vervangen door de woorden "De artikelen 5.90 tot 5.96 van het Burgerlijk Wetboek zijn".

[Afdeling VII.](#) - Wijziging van de wet van 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargelden

[Art. 31.](#) In artikel 21, § 4, van de wet van 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargelden wordt het woord "strafbedingen" vervangen door het woord "schadebedingen".

[Afdeling VIII.](#) - Wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

[Art. 32.](#) In artikel 16, eerste lid, 7°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, wordt het woord "strafbedingen" vervangen door het woord "schadebedingen".

[Afdeling IX.](#) - Wijziging van de wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke productie

[Art. 33.](#) In artikel 13, eerste lid, van de wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke productie wordt het woord "strafbeding" vervangen door het woord "schadebeding".

[Afdeling X.](#) - Wijziging van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

[Art. 34.](#) In artikel 72, derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 februari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° de woorden "de artikelen 1226 tot en met 1233" worden vervangen door de woorden "artikel 5.88";
- 2° het woord "strafbedingen" wordt vervangen door het woord "schadebedingen".

[Afdeling XI.](#) - Wijziging van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord

[Art. 35.](#) In artikel 28, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, opgeheven bij de wet van 31 januari 2009 uitgezonderd voor de gevallen bedoeld in artikel 85 van die wet, wordt het woord "strafbedingen" vervangen door het woord "schadebedingen".

[Afdeling XII.](#) - Wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

[Art. 36.](#) In artikel 4bis, § 3, tweede lid, van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, ingevoegd bij de wet van 20 januari 2014, worden de woorden "Artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek is" vervangen door de woorden "De artikelen 5.90 tot 5.96 van het Burgerlijk Wetboek zijn".

[Afdeling XIII.](#) - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

[Art. 37.](#) In artikel 31, § 4, derde lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018, wordt het cijfer "1254" vervangen door het

woord "5.210".

[Afdeling XIV.](#) - Wijziging van de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen

[Art. 38.](#) In artikel 7 van de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen, gewijzigd bij de wet van 28 november 2018, wordt het cijfer "1116" vervangen door het cijfer "5.35".

[Afdeling XV.](#) - Wijzigingen van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten

[Art. 39.](#) In artikel 8, §§ 1 en 2 van de wet van 15 december 2004, betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, wordt het cijfer "1254" vervangen door het cijfer "5.210".

[Art. 40.](#) In artikel 9, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, wordt het cijfer "1254" vervangen door het cijfer "5.210".

[Art. 41.](#) In artikel 9/1, §§ 1 en 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 september 2011, wordt het cijfer "1254" telkens vervangen door het cijfer "5.210".

[Art. 42.](#) In artikel 11, § 3, van dezelfde wet, wordt het cijfer "1254" vervangen door het cijfer "5.210".

[Art. 43.](#) In artikel 12, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 26 september 2011, wordt het cijfer "1254" vervangen door het cijfer "5.210".

[Art. 44.](#) In artikel 13, § 2, tweede lid, van dezelfde wet, wordt het cijfer "1254" vervangen door het cijfer "5.210".

[Afdeling XVI.](#) - Wijzigingen van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

[Art. 45.](#) In artikel 35, § 3, eerste lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, opgeheven bij de wet van 11 augustus 2017 uitgezonderd voor de gevallen bedoeld in artikel 71 van die wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° het woord "strafbedingen" wordt vervangen door het woord "schadebedingen";
- 2° het woord "strafbeding" wordt vervangen door het woord "schadebeding".

[Art. 46.](#) In artikel 43, tweede lid, van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van 11 augustus 2017 uitgezonderd voor de gevallen bedoeld in artikel 71 van die wet, wordt het cijfer "1244" vervangen door het cijfer "5.201".

[Afdeling XVII.](#) - Wijzigingen van de wet van 3 augustus 2012 betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector

[Art. 47.](#) In artikel 7, § 2, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector, vervangen bij de wet van 25 december 2016, worden de woorden "boek III, titel VI, hoofdstuk VIII" vervangen door de woorden "boek 5, titel 3, ondertitel 4, hoofdstuk 1".

[Art. 48.](#) In artikel 8, § 4, van de dezelfde wet wordt het cijfer "1167" vervangen door het cijfer "5.243".

[Afdeling XVIII.](#) - Wijziging van de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen

[Art. 49.](#) In artikel 6 van de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, wordt het cijfer "1116" vervangen door het cijfer "5.35".

[Afdeling XIX.](#) - Wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen

[Art. 50.](#) In artikel 12, derde lid, van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, wordt het woord "strafbeding" vervangen door het woord "schadebeding".

[Afdeling XX.](#) - Wijzigingen van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

[Art. 51.](#) In artikel 139, tweede lid, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen worden de woorden "De artikelen 1689 tot 1701 en 2075 van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door de woorden "Boek 5, titel 3, ondertitel 4, hoofdstuk 1, van het Burgerlijk Wetboek en artikel 60, derde lid, van boek III, titel XVII, van

het oud Burgerlijk Wetboek".

[Art. 52.](#) In artikel 190, eerste lid, van dezelfde wet wordt het cijfer "1167" vervangen door het cijfer "5.243".

[Art. 53.](#) In artikel 246, derde lid, van dezelfde wet wordt het cijfer "1252" vervangen door het cijfer "5.223".

[Afdeling XXI.](#) - Wijzigingen van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen

[Art. 54.](#) In artikel 78, tweede lid, van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, wordt het cijfer "1167" vervangen door het cijfer "5.243".

[Art. 55.](#) In artikel 274 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, wordt het cijfer "1167" vervangen door het cijfer "5.243".

[Art. 56.](#) In artikel 373, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, wordt het cijfer "1167" vervangen door het cijfer "5.243".

[Afdeling XXII.](#) - Wijzigingen van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

[Art. 57.](#) In artikel 106, derde lid, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, wordt het cijfer "1167" vervangen door het cijfer "5.243".

[Art. 58.](#) In artikel 522, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, van dezelfde wet, wordt het cijfer "1167" vervangen door het cijfer "5.243".

[Art. 59.](#) In artikel 634, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, wordt het cijfer "1167" vervangen door het cijfer "5.243".

[Afdeling XXIII.](#) - Wijziging van de wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap

[Art. 60.](#) In artikel 32, § 3, tweede lid, van de wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, worden de woorden "Artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek is" vervangen door de woorden "De artikelen 5.90 tot 5.96 van het Burgerlijk Wetboek zijn".

[Afdeling XXIV.](#) - Wijziging van de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek

[Art. 61.](#) In artikel 2 van de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek wordt het eerste lid vervangen als volgt:

"Er wordt een Burgerlijk Wetboek ingevoerd, bestaande uit de volgende boeken:

- 1° Boek 1. Algemene bepalingen;
- 2° Boek 2. Personen, familie en relatievermogensrecht;
- 3° Boek 3. Goederen;
- 4° Boek 4. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten;
- 5° Boek 5. Verbintenissen;
- 6° Boek 6. Buitencontractuele aansprakelijkheid;
- 7° Boek 7. Bijzondere overeenkomsten;
- 8° Boek 8. Bewijs;
- 9° Boek 9. Zekerheden;
- 10° Boek 10. Verjaring."

[HOOFDSTUK 4.](#) - Opheffingsbepalingen

[Afdeling I.](#) - Opheffingen in het oud Burgerlijk Wetboek

[Art. 62.](#) In het oud Burgerlijk Wetboek worden de volgende artikelen opgeheven:

- 1° artikel 2;
- 2° de artikelen 1101 tot 1123;
- 3° de artikelen 1124 en 1125, gewijzigd bij de wet van 30 april 1958 en de wet van 17 maart 2013;
- 4° de artikelen 1126 tot 1129;
- 5° artikel 1130, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2017;

6° de artikelen 1131 tot 1137;
7° artikel 1138, vervangen bij de wet van 4 februari 2020;
8° de artikelen 1139 tot 1151 ;
9° artikel 1153, vervangen bij de wet van 1 mei 1913 en gewijzigd bij de wet van 23 november 1998;
10° de artikelen 1154 en 1155, gewijzigd bij de wet van 1 mei 1913;
11° de artikelen 1156 tot 1166;
12° artikel 1167, gewijzigd bij de wet van 14 juli 1976;
13° de artikelen 1168 tot 1225;
14° artikel 1226, gewijzigd bij de wet van 23 november 1998;
15° de artikelen 1227 tot 1230;
16° artikel 1231, vervangen bij de wet van 23 november 1998;
17° de artikelen 1232 tot 1240;
18° de artikelen 1241 tot 1243;
19° artikel 1244, vervangen bij de wet van 10 oktober 1967;
20° de artikelen 1245 tot 1294;
21° artikel 1295, vervangen bij de wet van 6 juli 1994;
22° de artikelen 1296 tot 1303;
23° artikel 1304, gewijzigd bij de wet van 14 juli 1976 en de wet van 17 maart 2013;
24° de artikelen 1305 tot 1307;
25° artikel 1309, vervangen bij de wet van 19 januari 1990 en gewijzigd bij de wet van 30 juli 2013;
26° de artikelen 1310 en 1311;
27° artikel 1312, vervangen bij de wet van 30 april 1958 en gewijzigd bij de wet van 17 maart 2013;
28° artikel 1313;
29° artikel 1314, gewijzigd bij de wet van 17 maart 2013;
30° artikel 1321;
31° artikel 1338;
32° artikel 1370, gewijzigd bij de wet van 29 april 2001;
33° de artikelen 1371 tot 1381;
34° artikel 1689;
35° artikel 1690, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 februari 2020;
36° artikel 1691, vervangen bij de wet van 6 juli 1994;
37° de artikelen 1692 tot 1695;
38° de artikelen 1699 tot 1701;
39° artikel 2281, hersteld bij de wet van 20 oktober 2000 en gewijzigd bij de wet van 13 april 2019.

[Afdeling II.](#) - Opheffing in het Gerechtelijk Wetboek

[Art. 63.](#) In het vierde deel, boek IV, van het Gerechtelijk Wetboek wordt hoofdstuk XVIII, dat de artikelen 1352 tot 1357 bevat, opgeheven.

[HOOFDSTUK 5.](#) - Overgangsbepalingen

[Art. 64.](#) De bepalingen van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsfeiten die hebben plaatsgevonden na de inwerkingtreding van deze wet.

Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn die bepalingen niet van toepassing en blijven de vorige regels van toepassing:

1° op de toekomstige gevolgen van rechtshandelingen en rechtsfeiten die hebben plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van deze wet;

2° in afwijking van het eerste lid, op rechtshandelingen en rechtsfeiten die hebben plaatsgevonden na de inwerkingtreding van deze wet die betrekking hebben op een verbintenis ontstaan uit een rechtshandeling of rechtsfeit dat heeft plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van deze wet.

[HOOFDSTUK 6.](#) - Inwerkingtreding

[Art. 65.](#) Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de zesde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Onverminderd het eerste lid, treedt artikel 29 in werking op 1 juli 2022.